

Nr. 176 Vorlage des Ministerialdirektors Berger an Reichsminister Schwerin von Krosigk. 2. August 1938

R 2/3288, Bl. 4–7

Beginn:
Beginn:

Kabinettsache!

Betr.: Gesetzentwurf über die Umwandlung der inländischen Fremdwährungsversicherungen.

1. Vermerk:

Seit langer Zeit schweben zwischen den beteiligten Ressorts Verhandlungen über eine Umwandlung der inländischen Fremdwährungsversicherungen, um die wegen der gesetzlich vorgeschriebenen kongruenten Deckung bisher den Versicherungen noch belassenen echten Devisen (ausländische Wertpapiere und sonstige Forderungen an das Ausland) für die Volkswirtschaft nutzbar zu machen¹. Aus währungspolitischen Gründen ist im Aufsichtswege schon vor mehreren Jahren den Versicherungsgesellschaften der Abschluß neuer Fremdwährungsversicherungen für reine inländische Versicherungsverhältnisse untersagt worden². Die echten Fremdwährungsversicherungen belaufen sich auf rd. 100 Mio RM, außerdem gibt es noch rd. 20 Mio RM Fremdwährungsbasisversicherungen³. In den bisherigen, bereits lange schwebenden Verhandlungen war die Erfassung der mit ca. 17 Mio RM vorhandenen echten Devisen im Wege eines Austauschs gegen unechte Fremdwährungspapiere (deutsche Fonds) und durch Ausdehnung der Anbietungspflicht auf diesen Versicherungszweig erwogen worden. Das RFM sollte die Aktion finanziell durch Bereitstellung der Mittel für einen 20% igen Bonus auf die abzuliefernden Papiere unterstützen. Dieser Bonus, der in diesem Fall nicht mit der gleichen Begründung wie gegenüber den Ablieferern ausländischer Wertpapiere gerecht-

¹ Diese Verhandlungen gingen bis in das Frühj. 1937 zurück. Hierbei hatte das RWiM zunächst eine DVO zum DevisenG favorisiert, welche die Versicherungen verpflichtete, ihre Devisenrücklagen für die auf fremde Währungen lautenden Personenversicherungen der RBk zu verkaufen und gleichzeitig ihren Versicherungsnehmern die (alternativlose) Umwandlung der Verträge auf RM-Basis „anzubieten“. Jedoch waren die betroffenen Gesellschaften wenig geneigt, solcherart sich das Odium der Zwangskonversion allein aufzulasten, und hatten eine *gesetzliche* Umstellung der Fremdwährungsversicherungen auf Reichsmark angeregt. Staatlicherseits war man primär an einer einvernehmlichen und geräuschlosen Regelung interessiert, die das Vertrauen in eigene Währung nicht erschütterte. Zum gleichwohl bescheidenen zahlenmäßigen Umfang der in Rede stehenden Werte vgl. den vertraul. Vm. des KGR Thees/RJuM vom 20. 5. 1937: „Die Versicherungsgesellschaften haben den Deckungsstock für die Fremdwährungsversicherungen teilweise in Devisenwerten gebildet. Die Reichsbank beabsichtigt den Erwerb dieser Werte, wenigstens soweit sie echte Deckungswerte sind und mobilisiert werden können. Insgesamt handelt es sich um etwa 100 Millionen RM. Von diesen sind jedoch 80 Millionen RM teils nicht zu mobilisieren, teils unechte Deckungswerte (Deutsche Dollarbonds usw.), 20 Millionen RM sind schätzungsweise als echte Deckungswerte zu bezeichnen und verwertbar.“ R 3001/21989, Bl. 268–270. Ebd. Bl. 329–338 der Entw. einer entspr. „11. DVO zum DevisenbewirtschaftsG“ vom 17. 7. 1937 und Vm. über die Referentenbesprechung vom 30. 7. In einer weiteren Besprechung am 4. 2. 1938 hatte das RWiM erstmals signalisiert, notfalls auf den Plan einer gesetzl. Umstellung der Versicherungsverträge einzugehen; R 3001/21990, Bl. 7 ff., hier 34 f.

² Das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung hatte 1934 zunächst die Werbung für und schließlich den Neuabschluß von Goldmarkversicherungen auf Fremdwährungsbasis untersagt und am 12. 9. 1934 bestehende Verträge dieser Art in RM-Policen mit Fremdwährungsanteil umgewandelt. Seit Okt. 1934 wurden für die Bedienung von Fremdwährungspolicen keine Devisen mehr zur Verfügung gestellt. SURMINSKI, Versicherung, S. 200.

³ Verträge mit einer Kurssicherungsklausel auf der Grundlage einer fremden Währung, z. B. 1 US-Dollar = 4,20 Goldmark.

fertigt werden kann, sollte gerade mit dem im Entwurf anliegenden, im Referat Prause bearbeiteten Schreiben an den bisher federführenden RWiM grundsätzlich abgelehnt werden⁴.

Nunmehr ist unter Betonung größter Dringlichkeit vom Beauftragten für den Vierjahresplan die Regelung der Angelegenheit durch Gesetz gefordert worden. Damit ist die Federführung auf den Reichsjustizminister übergegangen, der den beiliegenden Gesetzentwurf vorgelegt hat⁵. Durch dieses Gesetz werden ohne weiteres sowohl die echten Fremdwährungsversicherungsverträge wie auch die Fremdwährungsbasisverträge auf Reichsmark umgestellt. Die Durchführung im einzelnen soll durch Anordnungen des Reichsaufsichtsamts für Privatversicherungen für alle Versicherungsgesellschaften einschließlich der öffentlich-rechtlichen geregelt werden. Die Devisenablieferung, die den Anlaß bildet, würde sofort erfolgen und ein vorübergehender Zustand nicht kongruenter Deckung bei den Versicherungen in Kauf genommen.

Der Gesetzentwurf war am 29. Juli Gegenstand einer Referentenbesprechung im Reichsjustizm[inisterium], an der Vertreter des RWiM, der Reichsbank, [des] Reichsaufsichtsamts für Privatversicherungen und für das RFM MinRat Dr. Schwandt und RR Dr. Reuning teilnahmen (MinRat Prause war an der Teilnahme durch eine Dienstreise verhindert). In der allgemeinen Aussprache wurde zunächst nochmals eingehend die Frage erörtert, ob der beabsichtigte Zweck nur durch das kreditpolitisch unbequeme Gesetz erreicht werden kann. RR Dr. Reuning machte eingehend auf die im gegenwärtigen Zeitpunkt besonders akuten kreditpolitischen Bedenken⁶ aufmerksam. Schließlich überzeugten sich aber alle Beteiligten, daß unter Zurückstellung der Bedenken der Weg des Gesetzes beschritten werden muß, der trotz der gegenwärtigen Bedenken auf diesem Teilgebiet eine vom RFM schon lange gewünschte Schaffung klarer Rechtsverhältnisse bringt.

Das Gesetz ist ein reines Rahmengesetz, seine finanziellen Auswirkungen werden erst in den notwendigen Ausführungsvorschriften (DVO des Reichsjustizministers, Anordnungen des Reichsaufsichtsamts) geregelt. Hinsichtlich dieser Auswirkungen ergaben sich in der Besprechung tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten. Das Reichsaufsichtsamt beabsichtigte eine Umwandlung der Fremdwährungsversicherungen unter Honorierung von Goldklauseln bei abgewerteten Währungen und Beibehaltung der Goldklausel in der neuen Reichsmarkversicherung⁷. Diese Absicht fand eine gewisse Unterstützung bei den Vertretern des RWiM und des Reichsjustizm. Die Vertreter des RFM bezeichneten, unter Unterstützung durch den Vertreter der Reichsbank, die Honorierung von Goldklauseln für völlig untragbar und erhoben auch Bedenken gegen die Beibehaltung der Goldklausel bei der neuen Reichsmarkversicherung. Die Honorierung von Goldklauseln, die unter Hinweis auf die Judikatur des Reichsgerichts⁸ gefordert wurde, widerspräche der ganzen bisherigen Gesetzgebung (Fremdwährungsschuldverschreibungsgesetz⁹) und der Währungspolitik der Reichsregierung (Bekämpfung von Wertsicherungsklauseln, die ein Mißtrauen gegen die Reichsmark bekunden); sie wäre ein unbequemes Präjudiz für die beabsichtigte Durchführung der österreichischen Konversion, bei der gerade auch im Versicherungsbereich die alten Goldschillinge nicht honoriert werden sollen. RR Dr. Reuning betonte in der Besprechung insbesondere, daß die Judikatur des Reichsgerichts nicht im Einklang mit der Einstellung der Reichsregierung zu den Goldklauseln stehe. Beim Erlaß des Fremdwährungsschuldverschreibungsgesetzes, das durch ein Reichsgerichtsurteil notwendig geworden sei, habe man nur mit Rücksicht auf das Ansehen des Reichsgerichts weitergehende Eingriffe in die Goldklauseln, die damals erwogen wurden, vermieden. Da auch die Abwertungsländer eine andere Einstellung hätten, würde wahrscheinlich im Fremdwährungsdeckungsstock

⁴ Entw. nicht in der Akte.

⁵ Mit vertraul. Schreiben an den RWiM, RFM, StdF, BVJP, das RBkDir. und das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung vom 25. 7. 1938, welches Bezug nahm auf die Forderung des BVJP nach einer „Regelung der Angelegenheit noch im Laufe des Monats August“ und zu einer eiligen Besprechung des beilieg. GesEntw. am 29. 7. ins RJuM einlud; R 2/3288, Bl. 2 f.

⁶ Vgl. Dok. Nrr. 181, 182, 190.

⁷ Zum analogen Problem der Goldklauseln bei den auf Fremdwährung lautenden Auslandsanleihen s. Näheres in ARH III, Nr. 50.

⁸ Vgl. ebd. Anm. 1 und 9.

⁹ Gesetz über Fremdwährungs-Schuldverschreibungen vom 26. 6. 1936 (RGBl. I S. 515); s. ARH III, Nrr. 50, 106, 108 P. 7, 109.

der Versicherungen die Goldklausel nicht honoriert, so daß hier zwangsläufig bei Ausführung der Absicht des Aufsichtsamts eine Lücke in der Deckung entstehen würde, die letzten Endes zu Lasten des Reichs ginge. Ein solches Ergebnis sei bei der finanziellen Lage des Reichs schon deswegen nicht zu verantworten, weil die Versicherten, die eine fremde Währung gewählt hätten, nicht als besonders schutzwürdig anerkannt werden könnten. Auf den eindeutigen Einspruch der Vertreter des RFM wurde von den Vertretern des Reichsjustizm. und des RWiM zugesagt, daß diese, nach Verabschiedung des Gesetzes zu entscheidende Frage unter Beteiligung und Nicht-Präjudizierung des RFM geregelt werde. Bei der eindeutigen Stellungnahme der Vertreter des RFM werden sich die übrigen Beteiligten bei der Vorbereitung ihrer weiteren Maßnahmen darauf einstellen, daß sie nicht mit einer nachträglichen Änderung der Stellungnahme des RFM rechnen können. Deshalb kann ohne Vorentscheidung dieser Frage dem dringlich zu verabschiedenden Gesetz zugestimmt werden, auch ist es aus psychologischen Gründen (Vermeidung zu großer Beunruhigung bei den Versicherten) zweckmäßiger, die vom RFM gewünschte Behandlung der Goldklausel nicht ausdrücklich im Gesetz selbst zu bringen.

Die Bedenken gegen die Beibehaltung der Goldklauseln in den neuen Reichsmarkverträgen als reine Goldmarkklauseln stellten die Vertreter des RFM schließlich deshalb zurück, weil es im Augenblick untunlich erscheint, den Eindruck eines möglichen Eingriffs in Goldmarkklauseln hervorzurufen¹⁰. Finanziell ist diese Frage belanglos.

Weitere Meinungsverschiedenheiten ergaben sich aus dem § 4 des Entwurfs, der Steuer- und Gebührenfreiheit für die notwendigen Rechtsvorgänge vorsieht. Wenn auch die staatspolitische Veranlassung dieses Gesetzes vielleicht eine solche Maßnahme hätte rechtfertigen können, spricht doch das mangelnde Schutzbedürfnis der letzten Endes betroffenen Versicherten und die Tatsache gegen eine solche Maßnahme, daß bei dem Ablieferungsvorgang Steuern überhaupt nicht entstehen und auch die Neuanlage, die in Reichsanleihen ohnedies wird erfolgen müssen¹¹, steuerlich nicht belastet ist. Die grundbuchmäßigen Gebühren, die vielleicht Schwierigkeiten bereiten können, wollte der Vertreter des RWiM, der gerade auf diese Kosten hinwies, nicht ohne gleichzeitige Steuerbefreiung freigestellt sehen.

Hinsichtlich der Gewährung eines 20%igen Bonus auf die abzuliefernden Papiere, der wieder vom RFM¹² verlangt wurde, gab RR Dr. Reuning die ablehnende Stellungnahme gemäß dem Inhalt des vom Referat Prause vorbereiteten Schreibens bekannt. Auch damit dürfte sich grundsätzlich das RWiM und das Reichsaufsichtsamt abfinden. Nachdem allerdings noch der Vertreter der Reichsbank erklärt hatte, daß die Reichsbank den Gesellschaften keinen festen Abnahmekurs versprechen, sondern nur bestens verwerten könne, sprach Senatspräsident Schmidt vom Reichsaufsichtsamt unter Hinweis auf die doch nach Ablehnung aller finanziellen Wünsche sicher den Gesellschaften entstehenden Verluste die Bitte aus, daß das RFM ggf. unter Zugriff auf die abzuführenden Abwertungsgewinne¹³ für die effektiven Verluste eine gewisse Entschädigung gewähren möge. RR Dr. Reuning erklärte hierzu, daß die Frage einer bescheidenen Entschädigung vielleicht erwogen werden könne, jedoch müsse dann zunächst das Amt alles daran setzen, um einwandfreie Nachweise über die Verluste führen zu können. Das RFM könne nicht, wie es auch jetzt wieder bei der österreichischen Konversion geschehen sei, auf überschlägliche [sic] Schätzungen, die sich hinterher meist als unzutreffend erwiesen, Vorweg-Zusagen machen.

¹⁰ Auch MD Sommer/StdF hatte mit Schreiben an den RJuM vom 16. 5. 1938 die Unterbindung aller Goldklauseln in notariellen Verträgen gewünscht, weil sich in ihnen Mißtrauen gegen die Reichswährung bekunde. Statt eines gesetzl. Verbots, das im In- und Ausland Befürchtungen vor eventuellen dt. „Währungsexperimenten“ auslösen könne, empfahl er schlicht eine interne Anweisung an Gerichte und Notare; R 3001/20337, Bl. 139. Ein allgem. Verbot von Goldwertklauseln in Verträgen jeder Art brachte erst die VO über wertbeständige Rechte vom 16. 11. 1940 (RGBl. I S. 1521).

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 165 Ziff. III.

¹² Gemeint sein muß: RWiM.

¹³ Aus dem Aufkommen nach dem Gesetz über die Abwertungsgewinne vom 23. 12. 1936 (RGBl. I S. 1126); s. ARH III. Nrr. 154, 204.

Auf Grund der Besprechung wurden in dem Entwurf die in Rotschrift gekennzeichneten Änderungen vorgenommen¹⁴, also im wesentlichen:

– 1.

Umwandlung der Versicherungsverträge auf Reichsmark mit dem Tage des Inkrafttretens des Gesetzes statt am 1. Oktober;

– 2.

Beschränkung der Befugnisse des Reichsaufsichtsamts auf die *Durchführung* der Umwandlung. Allerdings wird das Reichsaufsichtsamt auch danach noch ganz grundlegende Maßnahmen, wie z. B. die Entscheidung über die Nichthonorierung der Goldklauseln, anstelle des federführenden Ministers verkünden. Es wurde zweifelsfrei klargestellt, daß jede derartige Maßnahme nur mit Genehmigung der beteiligten Minister vom Reichsaufsichtsamt getroffen werden darf. Psychologisch ist es durchaus zweckmäßig, der Publikation dadurch mehr technischen Charakter zu geben, daß sie im Reichsaufsichtsamt vorgenommen wird.

– 3.

Streichung des § 4 (Steuerbefreiungen);

– 4.

Ermächtigung an den Justizminister zum Erlaß von Rechtsverordnungen.

Die Beteiligung des RWiM und RFM, die als selbstverständlich bezeichnet wurde, wird beiden Ministern durch ein besonderes Schreiben zugesagt werden¹⁵. Die Aufnahme in das Gesetz unterblieb mit Zustimmung der Vertreter des RFM aus psychologischen Gründen, um das Schwergewicht dieses unbequemen Gesetzes auf das der Wirtschaftspolitik fernstehende Justizministerium zu verlagern. Auf Verlangen des Beauftragten für den Vierjahresplan soll das Gesetz im Umlaufwege unter wesentlicher Abkürzung der vorgeschriebenen Fristen verabschiedet werden. Der Vorsitzende, MinDirig. Dr. Quassowski, stellte deshalb die Frage, ob bei der für sofort beabsichtigten Einbringung des Gesetzes bemerkt werden könne, daß die beteiligten Minister zugestimmt haben. Die Vertreter des RFM mußten darauf hinweisen, daß sie sich die endgültige Stellungnahme nach Vortrag beim Herrn Minister Vorbehalten müßten, für ihre Person hätten sie gegen die umgearbeitete Fassung keine Bedenken mehr. Der Vertreter des RWiM stimmte vorbehaltlos zu. Das Reichsjustizm. wird wahrscheinlich die Vorlage in Abweichung von der sonst üblichen Formel mit dem Hinweis einbringen, daß der Gesetzesentwurf mit den beteiligten Reichsministern erörtert worden ist und Bedenken wahrscheinlich nicht erhoben werden.

2. Herrn Minister vorzulegen.

Es wird vorgeschlagen, dem Gesetz in der abgeänderten Fassung zuzustimmen¹⁶.

¹⁴ R 2/3288, Bl. 12 f.

¹⁵ Geschah durch Schreiben des RJuM vom 29. 7. 1938; ebd. Bl. 8.

¹⁶ Mit undat. Sicht- und Einverständnisvermerk v. Krosigks. – Der RJuM übermittelte die KabVorl. des Gesetzes bereits am 30. 7. 1938 dem RMRk, m. d. B. um Verabschiedung im schriftl. Umlaufverfahren und Fristabkürzung auf 24 Stunden; Widerspruch sei „nicht zu erwarten“. R 43 II/407a, Bl. 92–95; R 2/3288, Bl. 10 f. Die Rkei versandte die Vorlage am 1. 8. mit Einspruchsfrist immerhin bis 5. 8. an die Ressorts und teilte dem RJuM am 8. 8. deren Annahme mit. Hitler fertigte das *Gesetz über die Umwandlung der inländischen Fremdwährungsversicherungen* am 26. 8. 1938 aus (RGBl. I S. 1062); s. Anhang, FV 456*. Vor der Pressekonferenz der RReg. erläuterte ein Vertreter des RJuM am 31. 8. nur die Grundgedanken des Gesetzes, ohne sich auf Einzelheiten einzulassen; die Redakteure wurden angewiesen: „Kommentierung des neuen Gesetzes empfiehlt sich ebensowenig wie große Aufmachung.“ NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/II, Nr. 2385. In zwei Besprechungen am 29. 8. und 6. 9. stimmten RJuM, RWiM, RFM, RBk und Reichsaufsichtsamt kurzfristig eine DVO ab, die am 10. 9. 1938 erging (RGBl. I S. 1163); R 2/3288, Bl. 17–31. Zu Inhalt und Tragweite des Gesetzes vgl. KGR Thees in: DJ 1938, S. 1516–1618; AnOn des Reichsaufsichtsamts ebd. S. 1936. Bis Ende Okt. 1938 stellte sich der Devisenertrag aus den echten Fremdwährungsversicherungen auf den Gegenwert von 6,5 Mio RM, weitere 6–7 Mio RM standen noch zu erwarten. Aus den Fremdwährungsbasisversicherungen wurden dagegen bei einem Deckungssoll von 19 Mio RM nur rd. 450 000 RM Erlöst; R 2/3288, Bl. 43. Durch VO vom 11. 10. 1940 (RGBl. I S. 1345) wurde das Gesetz in der Ostmark, durch AnO des Reichsaufsichtsamts vom 27. 10. 1942 auch im Sudetenland eingeführt; s. R 2/3288, Bl. 229 ff.

I. V.
B[erger] 2/8

Pr[ause] 30/VII. Sch[wandt] 30/7 Reu[ning] f[ür] B[ayr]h[offer] 30/7

Zitierhinweis

Nr. 176 Vorlage des Ministerialdirektors Berger an Reichsminister Schwerin von Krosigk. 2. August 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d176>